

RECURSO CÍVEL Nº 5005483-08.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: GESSY DE SOUZA COSTA (AUTOR)

ADVOGADO(A): YANDRIA GAUDIO CARNEIRO (OAB ES017177)

RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

ACÓRDÃO

A 1ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar o dano moral para R\$ 5.000,00, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 19 de fevereiro de 2025.

5005483-08.2024.4.02.5006

500003592557 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5005483-08.2024.4.02.5006/ES

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO MARQUES LESSA

RECORRENTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (RÉU)

RECORRENTE: GESSY DE SOUZA COSTA (AUTOR)

RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO (RÉU)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por GESSY DE SOUZA COSTA em face do INSS e ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO visando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais decorrentes de alegados descontos indevidos no benefício previdenciário, a título de contribuição para a confederação.

A sentença julgou parcialmente procedente a ação para:

*I - **Declarar** a inexistência de débito da parte autora para com a associação em relação à contribuição associativa discutida nos presentes autos;*

*II - **Condenar** a associação, a devolver todos os valores que foram indevidamente descontados dos proventos da parte autora, observada a prescrição quinquenal, bem como a pagar, a título de compensação por dano moral, a importância de R\$ 2.000,00 (dois mil reais);*

*III - **Reconhecer** a responsabilidade subsidiária do INSS pelo pagamento dos valores da condenação.*

Da sentença recorreram o INSS e a parte autora.

O INSS alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva em virtude da contratação da autora diretamente com a instituição beneficiária dos repasses, bem como incompetência da Justiça Federal após a exclusão do feito. No mérito, alega prescrição trienal, ausência de responsabilidade da autarquia, inexistência de proveito econômico para o INSS, impossibilidade de devolução de valores, bem como inexistência de dano moral.

A parte autora requer a majoração do dano moral, bem como a restituição em dobro dos valores.

VOTO

O início, afasto a preliminar arguida pelo INSS, tendo em vista a autarquia faz parte da cadeia de acontecimentos que envolvem os créditos concedidos às pessoas que possuem benefício previdenciário, tornando-se perfeitamente possível a sua legitimidade passiva quando questionada em juízo as situações que envolvam os referidos créditos. Preliminar rejeitada.

Afasto também a alegação de prescrição trienal, tendo em vista que no caso dos autos tem aplicação o teor da Súmula 85 do STJ, que prevê a prescrição quinquenal das parcelas que antecedem o ajuizamento da ação.

No caso, compulsados os autos, verifica-se no **EVENTO 1, doc.8** a ocorrência de diversos descontos no benefício previdenciário, sob a rubrica "**CONTRIB. ABAPEN**", no valor aproximado de R\$ 30,00.

Por outro lado, a Associação não trouxe aos autos qualquer documento que comprove a anuência do segurado para a ocorrência dos referidos descontos, assim como o INSS, órgão responsável pelo pagamento e gerenciamento do benefício previdenciário, também não apresentou provas.

Ora, a realização de desconto em benefício previdenciário deve ser precedida de autorização de seu titular, o que, no caso dos autos, não ficou comprovado, convindo mencionar que as rés não se desincumbiram do ônus da prova quanto a regularidade dos descontos no benefício previdenciário da parte.

Assim, a inexistência de comprovação da anuência do titular do benefício, conforme exigência do art. 6º da Lei n.º 10.820/03, demonstra a ilicitude na conduta do INSS em proceder aos descontos indevidos no benefício previdenciário da parte, sem a devida autorização. No caso, a responsabilidade do INSS é subsidiária.

Assim, entendo comprovada a tese alegada na inicial de desconto indevido no benefício previdenciário e mantenho a condenação material fixada na sentença.

A restituição deve ser realizada na forma simples, pois não se trata de caso em que há aplicação das regras do CDC.

Mantenho também a condenação por dano moral, tendo em vista que não se trata de mero aborrecimento ou dissabor, visto que a parte foi surpreendida e suprimida de valores de sua aposentadoria que têm natureza alimentar, circunstância que torna devido o dano moral.

Acerca da fixação do valor devido a título de dano moral, que tem natureza reparatória e punitiva, deve-se levar em conta a situação específica dos autos observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, convindo anotar entendimento adotado pela jurisprudência do E. STJ no julgamento do RESP 418.502/SP, Rel. Min. Luiz Fux "*o quantum a ser fixado na ação por indenização por danos morais deve assegurar a justa reparação do prejuízo calcado nos cânones da exemplariedade e solidariedade sem proporcionar enriquecimento sem causa do autor, devendo, por isso, levar em consideração a capacidade econômica do réu, tornando a condenação exemplar e suportável*".

Isto estabelecido, atento ao bom senso e à razoabilidade e considerando o descabimento de condenação em valores apenas simbólicos, já que a indenização deve servir também a propósitos preventivos e de desincentivo à reincidência por parte da requerida, e que por outro lado deve-se evitar o enriquecimento ilícito da vítima, majoro o valor para R\$ 5.000,00, patamar que atende aos objetivos acima delineados.

Custas *ex legis*. Sem condenação em verba honorária para a parte autora, consoante disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o INSS ao pagamento da verba honorária que fixo em 10% sobre o valor da condenação, consoante disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Por estes fundamentos, voto por negar provimento ao recurso do INSS e dou parcial provimento ao recurso da parte autora para majorar o dano moral para R\$ 5.000,00, nos termos da fundamentação supra.